

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No.

577, 10

Metropoli Caribe!

NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA A-5 AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE – COOTRANSNORTE POR SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS – LA PLAYA DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 105 de 1.993, Ley 336 de 1.996, Decreto Reglamentario 170 de febrero 5 de 2.001 y las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos 013 de 2.001, 007 de 2.002 y 004 de 2.003 y,

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los ACUERDOS METROPOLITANOS No.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Público en el Área Metropolitana.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de la Carta política, dispuso que todo colombiano tiene derecho a circular libremente en el Territorio Nacional, pero subordinado a las limitaciones y reglamentaciones emanadas de la Ley y de las Autoridades Administrativas Competentes.

Que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Que la Constitución Política establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y demás libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado.

Que la función administrativa del Estado se desarrolla con fundamento en los principios Constitucionales de eficiencia, eficacia y transparencia siempre en garantía del interés general.

Que conforme al artículo 334 de la Constitución Nacional *"La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de*

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 577,10

Metropoli Caribe!

NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA A-5 AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE – COOTRANSNORTE POR SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS – LA PLAYA DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano (...)."

Que conforme a lo establecido por el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 105 de 1996 *"La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesaria para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad(...)"*

Que de acuerdo a lo establecido por el numeral 1 literal c) del artículo 3º de la Ley 105 de 1993 uno de los principios del Transporte Público es el acceso al transporte, exigiéndose a las autoridades competentes el diseño y ejecución de políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda, y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo.

Que el artículo 3º de la ley 336 de 1996 preceptúa que en la regulación del transporte público las autoridades competentes deben exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, que garanticen a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo.

Que teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la Ley 336 de 1996 *"El transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán en el Plan Nacional de Desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda ser encomendada a los particulares."*

Que conforme al artículo 5º de la Ley 336 de 1996, el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo.

Que conforme a lo establecido en el artículo 8º de la Ley 336 de 1996, *"las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción."*

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 577,10

Metropoli Caribe!
NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA A-5 AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE – COOTRANSNORTE POR SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS – LA PLAYA DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Que el otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público a particulares no genera derechos especiales, diferentes a los estipulados en los contratos o permisos.

Que el Gobierno Nacional a través del MINISTERIO DE TRANSPORTE o sus organismos adscritos, estableció las condiciones para el otorgamiento de rutas para cada modo de transporte, teniendo en cuenta los estudios técnicos que se elaboren con énfasis en las características de la demanda y la oferta.

Que el legislador del momento al expedir la Ley 105 de 1993 constituye la conformación del Sector Transporte y del Sistema Nacional de Transporte determinado los organismos rectores competentes en la materia, estableciendo su naturaleza, control, regulación y vigilancia, buscando dentro de la libre circulación lo que podía ser una vía de solución a la problemática de la congestión del Estado de preferir el servicio particular en el uso de la infraestructura del transporte indispensable para que hayan propósitos, objetivos, metas, prioridades y estrategias correctamente definidas y coherentemente coordinadas, para que habiéndose convertido la planeación del transporte y la infraestructura en una obligación legal y en un componente del plan Nacional de Desarrollo, tanto de los planes de la Nación como de las entidades territoriales y Distritales se constituyan en modelos que demuestran una técnica depurada y contempla las necesidades reales en la prestación del servicio público de pasajeros, conforme a los principios y preceptos legales para la interpretación y ejecución del mandato legal.

Que la Ley 336 de diciembre 20 de 1.996 en su artículo 6° preceptúa: *"Por actividad transportadora se entiende un conjunto organizado de operaciones a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente de un lugar a otro, utilizando uno o varios Modos, de conformidad con las autoridades expedidas por las autoridades competentes basadas en los Reglamentos del Gobierno Nacional..."*.

Que el artículo 8° ibídem bajo la suprema dirección y tutela administrativa del gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el Sector y el Sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción y ejercerán sus funciones con base en los criterios de colaboración y armonía propios de su permanencia al orden estatal.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 577,10

Metropoli Caribe!

NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA A-5 AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE – COOTRANSORTE POR SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS – LA PLAYA DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Que conforme a lo establecido por el artículo 17 de la ley 336 de 1996 *"El permiso para la prestación del servicio en áreas de operación, rutas y horarios o frecuencias de despacho, estará sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para su prestación se establezcan en los reglamentos correspondientes. En el transporte de pasajeros será la autoridad competente la que determine la demanda existente o potencial, según el caso para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades de movilización."*

Que de acuerdo con el artículo 18 de la ley 336 de 1996, el permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas; a su vez, conforme al numeral 5° del artículo 3° de la Ley 105 de 1993 establece que el otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público particulares, no genera derechos especiales diferentes a los estipulados en dichos contratos o permisos.

Que conforme a lo establecido por el artículo 9 del Decreto 170 de 2001 *"La prestación del servicio de transporte metropolitano distrital y/o municipal será de carácter regulado. La autoridad competente definirá previamente las condiciones de prestación del servicio conforme a las reglas señaladas en la presente Resolución."*

Que conforme a lo establecido por el artículo 11 del Decreto 170 de 2001 *"La inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio estará a cargo de los Alcaldes Metropolitanos, Distritales y/o Municipales según el caso, o de las autoridades a las que se les haya encomendado la función."*

Que conforme a lo previsto por el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, la autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda.

Estas alternativas de servicio es la que ha fijado el legislador para resolver las demandas insatisfechas de transporte público colectivo de transporte de pasajeros.

Alternativas de servicio que tienen un procedimiento previamente establecido en la normatividad por lo que a la administración pública para cumplir a cabalidad con el principio de legalidad al expedir los actos propios de su razón de ser, le corresponde encausar su actividad por los caminos que garanticen entre otros los

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 577, 10

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA A-5 AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE – COOTRANSNORTE POR SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS – LA PLAYA DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

derechos de los asociados, frente a las administración. Por ello la necesidad de cumplir con el procedimiento administrativo, el cual es la herramienta más idónea para asegurar la ausencia de arbitrariedad en el obrar de la administración.

Que el Área Metropolitana de Barranquilla expidió la Resolución 051 de 2010 *"Por medio del cual se establecen criterios generales para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana"*

Que conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 051 de 2010, *"La autoridad de transporte competente deberá oficiosamente, sustentado en los respectivos estudios técnicos, reestructurar el servicio, respetando los criterios de equidad y proporcionalidad de las empresas en el mercado."*

La reorganización del servicio implica: suprimir, modificar, recortar, fusionar, empalmar o prolongar las actuales rutas, sin que para ello existan limitaciones de longitud, recorrido y/o nivel de servicio. Así mismo, modificar las frecuencias, horarios y clase, capacidad transportadora y número de vehículos".

Que conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Resolución 051 de 2010, *"Todas las medidas que conducen a mejorar la prestación del servicio de transporte en la ciudad por la implantación del Sistema de Transporte Masivo Transmetro están fundamentadas en el modelo de transporte construido a partir del estudio denominado "Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que permitan Integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para Mejorar las Condiciones de Operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana" realizado por la Universidad del Norte, el cual recopiló la información necesaria para la planificación del transporte en el Área Metropolitana. Dicho informe será debidamente socializado y será la base para la construcción del escenario técnico final de reorganización de rutas, el servirá para la evaluación de las propuestas a que tienen derecho los transportistas."* cumpliendo lo establecido en el artículo 27 y 34 de decreto 170 de 2001.

Que teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios detectadas en los estudios técnicos en mención la entidad, mediante la Resolución Metropolitana N° 119.10 de 06 de mayo de 2010, se reestructuró de oficio la ruta PRADO LUJO, autorizada a la Cooperativa de Transportadores del Norte – COOTRANSNORTE, asignándole el código de ruta A-5.

Que la Resolución Metropolitana N° 119.10 de 06 de mayo de 2010 fue impugnada mediante recurso de reposición interpuesto por el representante legal

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 577, 10

Metropoli Caribe!

NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA A-5 AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE – COOTRANSNORTE POR SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS – LA PLAYA DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

de la Cooperativa de Transportadores del Norte – COOTRANSNORTE, el cual fue resuelto mediante la Resolución Metropolitana N° 211.10 de 18 de junio de 2010, que resolvió modificar el trayecto de la siguiente forma:

Ruta Código	A-5
Denominación (Origen – Destino)	CORREGIMIENTO DE LA PLAYA – MIRAMAR – PARAISO – CIRCULAR.
Recorrido	
<i>Saliendo de la Terminal ubicada en el CORREGIMIENTO LA PLAYA (CALLE 14 CON CARRERA 10) – ANTIGUA VIA AL MAR – por esta hasta la CARRERA 51B – por esta hasta la CALLE 100 – por esta hasta las CARRERA 49C – por esta hasta la CALLE 98 – por esta hasta las CARRERA 49C – por esta hasta la CALLE 96ª – por esta hasta la CARRERA 49C – por esta hasta la CALLE 96 – por esta hasta la CARRERA 43 – por esta hasta la CALLE 99 – por esta hasta la CARRERA 42F – por esta hasta la CALLE 100 – CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE 100 – por esta hasta la CARRERA 42G1 – por esta hasta la CALLE 99 – por esta hasta la CARRERA 42F – retomando por la glorieta hacia la CALLE 99 – por esta hasta la glorieta de la CARRERA 43 – por esta hasta la CARRERA 42G – por esta hasta la CALLE 98 – por esta hasta la CARRERA 42G1 – por esta hasta la CALLE 97 – por esta hasta la CARRERA 42F – por esta hasta la CALLE 96 – por esta hasta la CALLE 93 – por esta la CARRERA 42B1 – por esta hasta la CALLE 84 – por esta hasta la CARRERA 67 – por esta hasta la CALLE 80 – por esta hasta la VIA 40 – por esta hasta la CALLE 85 – por esta hasta la CARRERA 76 – por esta hasta la CALLE 84 – por esta hasta la CARRERA 75B – empalmando con la CARRERA 75ª – por esta hasta la CALLE 88 – por esta hasta la CARRERA 65 – por esta hasta la CALLE 98 – por esta hasta la CARRERA 51B – por esta hasta la ANTIGUA VIA AL MAR – CORREGIMIENTO LA PLAYA (CALLE 14 CON CARRERA 10) fin del recorrido.</i>	

Que el 20 de septiembre de 2010, algunos ciudadanos habitantes del Corregimiento Eduardo Santos – La Playa, presentaron ante el Área Metropolitana de Barranquilla un derecho de petición con el fin de manifestar su inconformidad por el recorrido asignado a la ruta A-5 autorizada a la Cooperativa de Transportadores del Norte – COOTRANSNORTE, ya que el trayecto reestructurado no incluye el destino de viaje hacia el Centro de la ciudad y al Mercado Público, lugares en donde la gran mayoría de los habitantes de esta Corregimiento tienen sus puestos de trabajo. De igual manera expresaron molestias con relación a los horarios de las rutas.

Que en respuesta a la anterior petición, mediante oficio AMB-SST-0899-10 de 28 de septiembre de 2010, el Área Metropolitana de Barranquilla manifestó a la comunidad del Corregimiento Eduardo Santos – La Playa, que con la

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 577,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA A-5 AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE – COOTRANSNORTE POR SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS – LA PLAYA DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

implementación del sistema de transporte masivo TRANSMETRO se podría atender satisfactoriamente sus deseos de viaje hacia el Centro y Mercado Público de la ciudad. Además, existen otras rutas que prestan otras empresas de transporte público colectivo que pueden satisfacer sus necesidades de viaje. Así mismo se dijo, que el horario de prestación del servicio estaba limitado a las necesidades normales del servicio y a la sostenibilidad del sistema de transporte.

Que el 28 de septiembre de 2010, el señor Jairo Palma de las Salas, en su calidad de Presidente del Frente Común La Playa (AFEDECEP) junto con otros ciudadanos, solicitaron una reestructuración a la ruta A-5 autorizada a la Cooperativa de Transportadores del Norte – COOTRANSNORTE para que su recorrido incluyera la zona del Centro y Mercado Público de la ciudad. Además, que en los vehículos que operarían el sistema masivo de transporte no podrían transportar sus cargas (bolsas, sacos, cabas, etc) en donde depositan los víveres que comercializan en el Centro y Mercado Público de la ciudad.

Que para responder de fondo a este solicitud, la entidad expidió el oficio AMB-STT-0913-2010 de 06 de octubre de 2010, en donde manifestó que la ruta A-5 autorizada a la Cooperativa de Transportadores del Norte – COOTRANSNORTE, en ideales condiciones de operación del sistema masivo de transporte estaba llamada a eliminarse de plano, pero que tal decisión no se tomó pensando en los intereses económicos y sociales de los habitantes del Corregimiento Eduardo Santos – La Playa, por tanto, el Estudio Técnico de la Universidad del Norte consideró como mejor solución la reestructuración del recorrido. También se dijo que los habitantes de este sector cuentan con otras rutas que pueden satisfacer sus itinerarios de viaje hacia el Centro y Mercado Público de la ciudad.

Sin embargo, mediante comunicación de 22 de octubre de 2010, el señor Jairo Palma de las Salas, en su calidad de Presidente del Frente Común La Playa (AFEDECEP) manifestó su inconformismo por la respuesta dada mediante oficio AMB-STT-0913-2010 de 06 de octubre de 2010. Por tanto, mediante oficio AMB-STT-0997-2010 de 26 de octubre de 2010 se citó en las instalaciones de la entidad a los actores de la comunidad junto con los representantes legales de las rutas que operan en la zona para ventilar esta situación y lograr una rápida solución al conflicto.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 577,10

Metropoli Caribe!

NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA A-5 AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE – COOTRANSNORTE POR SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS – LA PLAYA DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Que el 04 de noviembre de 2010, se llevó a cabo una reunión en el Área Metropolitana de Barranquilla en donde participaron la comunidad del Corregimiento Eduardo Santos – La Playa, el Gerente Operativo de Transmetro y algunos representantes legales de empresas de transportes.

Que como resultado de esa reunión se levantó un acta de fecha 4 de Noviembre de 2010 mediante la cual acordó realizar un estudio técnico que analizara la viabilidad para reestructurar el recorrido de la ruta A-5 autorizada a la Cooperativa de Transportadores del Norte – COOTRANSNORTE.

Que para tales efectos, se expidió el Informe Técnico N° 054 de 2010, en donde se dice que: *Mediante radicado AMB No. 4083 de Septiembre 28 de 2010 el señor JAIRO PALMA DE LAS SALAS obrando en representación de la ASOCIACION FRENTE COMUN CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS LA PLAYA (AFEDECEP), adicional a ello la Señora ANA CARBONELL representante del Comité Pro defensa del transporte social del corregimiento Eduardo Santos - La Playa bajo radicado AMB No. 3948 de 20 de septiembre de 2010, interpusieron derecho de petición para que se revisen las actuaciones administrativas emanadas por el Área Metropolitana de Barranquilla en cuanto a la reestructuración de los servicios de transporte público del corregimiento La Playa, estos últimos basados en los conceptos técnicos elaborados por la Universidad del Norte en el marco del contrato 038 denominado "Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que permitan Integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para mejorar las condiciones de operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana". A continuación se da respuesta a cada una de las inquietudes de carácter técnico de dicho oficio.*

Solicitud de Modificación de Recorrido: *La comunidad solicita que el recorrido reestructurado de las rutas de Cootransnorte sea modificado, permitiéndole la llegada al mercado.*

Respuesta: *teniendo en cuenta que la comunidad argumenta que la los horarios del servicio masivo (Transmetro) no se ajustan totalmente a las necesidades de movilización de los usuarios y que la carga (bolsas, sacos, cabas, etc) no son permitidos en los vehículos del ente operador, se realizaron las reuniones pertinentes, con los asistentes interesados del tema (comunidad, empresas, Transmetro, AMB) con el fin de solucionar los posibles traumatismos en la movilización del sector referenciado.*

Al revisar la oferta de viajes de la zona, vemos que a la empresa COOTRANSNORTE mediante resolución 119 de 2010 le fue modificado su normal recorrido (llegada al centro y mercado de la ciudad) por la entrada en operación del sistema masivo (Transmetro), esto podría ocasionar que los habitantes del sector no posean mas el servicio hacia el mercado entre las horas 04:00 AM y 06:00 AM, y teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de causarle el mínimo impacto a la comunidad y al sistema masivo, se considera viable luego de las reuniones establecidas (ver anexos) modificar el recorrido de la resolución 119 de 2010 por el siguiente trazado, en el cual se permite la llegada de la ruta A5 al mercado por corredores viales que no afecten en gran medida a Transmetro.

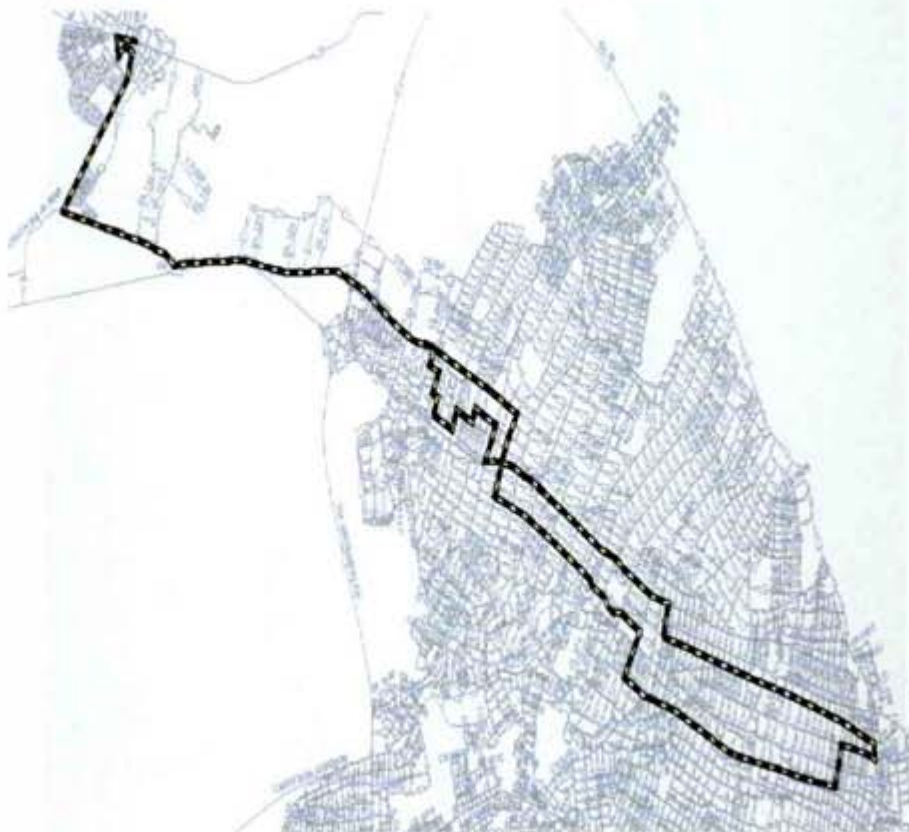
RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 577,10

Metropoli Caribe!

NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA A-5 AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE – COOTRANSNORTE POR SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS – LA PLAYA DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Por todo lo anterior, el recorrido propuesto para dar una solución a la comunidad, del cual tuvo conocimiento TRANSMETRO y no presento objeción, es el siguiente:



Denominación: CORREGIMIENTO DE LA PLAYA – MERCADO – CIRCULAR

TERMINAL (CARRERA 10 No. 5 – 250 (CORREGIMIENTO DE LA PLAYA)) – CARRERA 10 – CALLE 22 – CARRERA 20 – CALLE 19 C – CARRERA 17 – CALLE 19 – CALLE 17 B – CARRERA 10 – CALLE 14 – CARRERA 51 B – CALLE 85 – CARRERA 44 – CALLE 70 – CARRERA 41 – CALLE 38 – CARRERA 44 – CALLE 32 – MERCADO – CARRERA 45 – CALLE 68 – CARRERA 47 – CALLE 87 – CARRERA 50 – CALLE 91 – CARRERA 49C – CALLE 93 – CARRERA 47 – CALLE 96 – CARRERA 49C – CALLE 100 – CARRERA 51B – CALLE 14 – CARRERA 10 – CALLE 17B – CALLE 19 – CARRERA 17 C – CALLE 19 C – CARRERA 20 – CALLE 22 – CARRERA 10 – TERMINAL CORREGIMIENTO LA PLAYA (CALLE 14 CON CARRERA 10).

El cambio en el recorrido de la ruta, implica un cambio en el tiempo de ciclo y en la demanda de la misma, se requiere elaborar un nuevo diseño operacional de la misma. Los datos operacionales del nuevo recorrido de la ruta son los siguientes:

Tiempo de Ciclo: 110 minutos

Carga en el tramo más cargado: 201 pax/hora

Tipo de vehículo: Microbús (19 pasajeros)

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 577,10

Metropoli Caribe!

NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA A-5 AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE – COOTRANSNORTE POR SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS – LA PLAYA DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

La frecuencia en hora pico se calcula como:

$$FHP = \frac{\text{Volumen Critico}}{\text{Capacidad Nominal}}$$

Entonces:

$$FHP = \frac{201 \text{ pax/hora}}{19 \text{ pax/vehículo}} = 10.5 \text{ veh/hora}$$

El intervalo de diseño de la hora pico será de 6 minutos

La flota operacional de la ruta se calcula como la relación entre el tiempo de ciclo y el intervalo de diseño en la hora pico:

$$FO = 110 \text{ min} / 6 \text{ min/veh} = 18 \text{ vehículos}$$

Para garantizar la adecuada prestación del servicio la flota operacional es incrementada en un 20% para tener la flota de reserva con la que deben contra todas las empresas de acuerdo con la normatividad vigente.

Capacidad Transportadora Mínima: 18 vehículos

Capacidad Transportadora Máxima: 22 vehículos

Por lo anterior el diseño operacional de la ruta queda de la siguiente manera:

Ruta	Tipo Vehículo	Intervalo Hora Pico	Intervalo Hora Valle	Capacidad Transportadora Mínima	Capacidad Transportadora Máxima
A5	MICROBUS	6	9	18	22

Que para este caso, la modificación a la ruta A-5 autorizada a la Cooperativa de Transportadores del Norte – COOTRANSNORTE, se encuentra soportada en el Informe Técnico N° 054 de 20100 y responde a la optimización del servicio público de transporte para satisfacer las necesidades de los usuarios del Corregimiento Eduardo Santo – La Playa de la ciudad de Barranquilla.

Que las modificaciones estudiadas en el Informe Técnico N° 054 de 2010 armonizan con la implementación del Sistema Masivo de Transporte Integrado – TRANSMETRO.

Que en atención a todo lo anterior, existe la necesidad de modificar el recorrido de ruta A-5 autorizado a la Cooperativa de Transportadores del Norte – COOTRANSNORTE, en ejercicio de la facultad legal que establece el artículo 34 del Decreto 170 de 2001.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 577,10

Metropoli Caribe!
NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA A-5 AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE – COOTRANSNORTE POR SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS – LA PLAYA DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. REESTRUCTURAR de oficio el recorrido de las rutas A-5 autorizada a la Cooperativa de Transportadores del Norte – COOTRANSNORTE para garantizar la prestación del servicio de la comunidad del corregimiento Eduardo Santos – la Playa , de la siguiente manera:

Ruta Código	A-5
Denominación (Origen – Destino)	CORREGIMIENTO DE LA PLAYA – MERCADO - CIRCULAR
Recorrido	
Saliendo de la TERMINAL ubicada en la (CARRERA 10 No. 5 – 250 (CORREGIMIENTO DE LA PLAYA)) – CARRERA 10 – CALLE 22 – CARRERA 20 – CALLE 19 C – CARRERA 17 – CALLE 19 – CALLE 17 B – CARRERA 10 – CALLE 14 – CARRERA 51 B – CALLE 85 – CARRERA 44 – CALLE 70 – CARRERA 41 – CALLE 38 – CARRERA 44 – CALLE 32 – MERCADO – CARRERA 45 – CALLE 68 – CARRERA 47 – CALLE 87 – CARRERA 50 – CALLE 91 – CARRERA 49C – CALLE 93 – CARRERA 47 – CALLE 96 – CARRERA 49C – CALLE 100 – CARRERA 51B – CALLE 14 – CARRERA 10 – CALLE 17B – CALLE 19 – CARRERA 17 C – CALLE 19 C – CARRERA 20 – CALLE 22 – CARRERA 10 – TERMINAL CORREGIMIENTO LA PLAYA (CALLE 14 CON CARRERA 10).	

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente resolución modifica las Resoluciones Metropolitanas N° 119. 10 de 06 de mayo de 2010 y 211.10 de 18 de junio de 2010, en lo que tiene que ver con el recorrido de la ruta A5, tal y como se expuso en las consideraciones del presente acto administrativo.

ARTICULO TERCERO.- Que con relación a las características técnicas y capacidad transportadora de la ruta A-5 autorizadas a la Cooperativa COOTRANSNORTE, se mantiene conforme a lo resuelto en las Resoluciones Metropolitanas N° 119-10 Y 211-10 de 2010, las cuales, se consideran vigentes para este punto.

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente al representante legal de la Cooperativa de Transportadores del Norte – COOTRANSNORTE del contenido de la presente resolución en los términos y condiciones que establece el artículo 44 y siguiente del Código Contencioso Administrativo.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 577,10

Metropoli Caribe!
NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA A-5 AUTORIZADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE – COOTRANSORTE POR SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS – LA PLAYA DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de conformidad con lo señalado en el artículo 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

Dado en Barranquilla, a los,

26 NOV. 2010

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE



RICARDO RESTREPO ROCA

Director

Proyectó: LUIS H. SILVA – Asesor Externo AMB

Revisó:

Franco Fiorentino Posteraro - Secretario General
Paola Martínez Sánchez - Subdirectora Técnica de Transporte

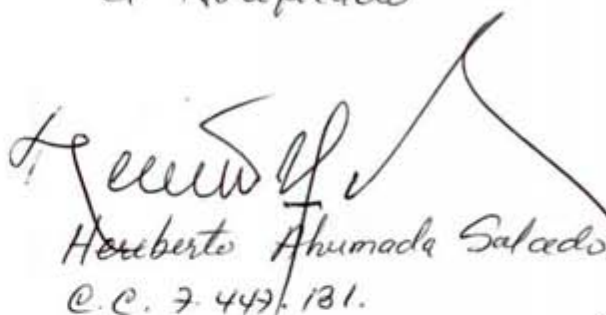


Barranquilla a los 2 días del mes de Diciembre de 2010, notifico personalmente a el Señor ~~Hen~~bertho Ahumada Salcedo, identificado con la Cédula No 7.447.131 de B/quilla, en calidad de Gerente de la Empresa Cootransnorte, quien enterado del contenido de la Resolución No 577-10. Firma. Se le hace saber al notificado que contra el presente acto administrativo procede el Recurso de reposición de conformidad con lo señalado en el art. 50 y siguientes al C.C.A.

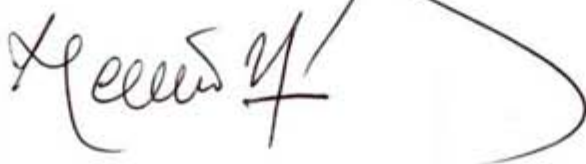
Quien Notifica

El Notificado

Monica Maury Corro.
Secretaria


Herberto Ahumada Salcedo
C.C. 7.447.131.

Nota: Remito aln Teniente de Ejecutoria



CONSTANCIA DE EJECUTORIA

(RESOLUCION No 577-10)

Barranquilla, a los dos (2) días del mes de diciembre de 2010, en la fecha, siendo las (6:00 pm), quedó ejecutoriada la Resolución No 577-10. Proferida por el Área Metropolitana de Barranquilla de conformidad con lo previsto en el Artículo 331 del Código de Procedimiento Civil. En constancia se firma.


MONICA MAURY CORRO
Secretaria Ejecutiva
Subdirección Técnica de Transporte